



Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

Analista de Gestão em Saúde

Prova Objetiva

Código da prova

C2008

Gestão da Inovação com Ênfase na Transferência de Tecnologia

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
 - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS
FGV PROJETOS

PCI Concursos

Língua Portuguesa

Texto

Se telefonar, não dirija

O uso de telefones celulares revolucionou a comunicação entre as pessoas de forma que muitos esqueceram como vivíamos sem este aparelho fundamental à evolução da espécie. Tão logo um cidadão adquire o santo instrumento da felicidade humana, imediatamente se torna seu escravo. Viciado em fazer ligações e responder imediatamente a chamados.

Qualquer dúvida, por mais banal que seja, torna-se uma urgência inadiável. A mão se estende rapidamente ao celular. A ligação é feita. Alívio geral. Na maior parte do dia, isso, além de cômico, não faz muito mal. Exceto ao bolso.

Caso a pessoa esteja dirigindo, no entanto, falar ao telefone pode se transformar em tragédia. O estudo de dados científicos realizado há cinco anos demonstrou, claramente, a relação entre o uso do telefone celular e o aumento do risco de acidentes automobilísticos graves.

A maioria dessas pesquisas aponta para um momento de 4 a 5,9 vezes maior chance de o motorista se distrair e bater o carro. Recentemente, foram disseminados ao redor do mundo aparelhos capazes de garantir ao motorista a possibilidade de continuar a sua conversa telefônica sem precisar segurar o celular com uma das mãos. Os famosos métodos hands free, ou mãos livres: são fones de ouvido ligados diretamente ao telefone ou a tecnologia blue tooth, conectados sem fio, e ainda equipamentos viva-voz. Todos permitem telefonar mantendo as mãos ao volante.

O problema parecia ter sido resolvido, mas estudos publicados recentemente chamam a atenção para o perigo dessas tecnologias. Uma pesquisa realizada na Universidade do Arizona, em Phoenix, demonstrou que o emprego de equipamentos hands free não conseguiu reduzir de forma clara os riscos de acidentes automobilísticos. Basta falar ao telefone, segurando ou não o aparelho, que este risco aumenta em mais de quatro vezes. O estudo demonstrou que dirigir enquanto se fala ao telefone tem o mesmo nível de risco de acidentes que dirigir bêbado, intoxicado por etanol.

O problema do uso do celular ao volante não é das mãos, mas de cérebro. Problema de foco e atenção. Quando um indivíduo fala ao telefone, ele mobiliza uma parte importante do cérebro, responsável pela capacidade de atenção.

Os especialistas em segurança de trânsito sugerem leis para banir totalmente o uso do celular ao volante dos carros. Vai ser uma guerra contra os lobbies da indústria dos celulares e de seus acessórios.

(Carta Capital, julho 2009)

01

“Se telefonar, não dirija!” é uma frase que se apoia em outra, mais conhecida: “Se dirigir, não beba!”.

A frase abaixo que **não** segue corretamente a mesma formação dessas duas frases é:

- (A) Em caso de telefonar, não dirija!
- (B) Caso telefones, não dirijas!
- (C) Caso dirijas, não telefones!
- (D) Se telefonares, não dirijas!
- (E) Caso telefonar, não dirija!

02

A alternativa em que o vocábulo sublinhado **não** está empregado em sentido irônico é:

- (A) “O uso de telefones celulares revolucionou a comunicação entre as pessoas”.
- (B) “...como vivíamos sem este aparelho fundamental na evolução da espécie”.
- (C) “Tão logo um cidadão adquire o santo instrumento da felicidade humana”.
- (D) “Tão logo um cidadão adquire o santo instrumento da felicidade humana”.
- (E) “Viciado em fazer ligações e responder imediatamente a chamados”.

03

A alternativa em que a relação entre os dois termos é diferente das demais é:

- (A) o uso / de telefones celulares
- (B) o aumento / do risco de acidentes
- (C) o emprego / de equipamentos
- (D) o problema / do uso do celular
- (E) o estudo / de dados científicos

04

“Qualquer dúvida, por mais banal que seja, torna-se uma urgência inadiável”; a oração sublinhada **não** equivale a:

- (A) embora seja muito banal
- (B) apesar de ser muito banal
- (C) contanto que seja muito banal
- (D) mesmo sendo muito banal
- (E) ainda que seja muito banal

05

“A mão se estende rapidamente ao celular. A ligação é feita. Alívio geral”; Se juntarmos as três orações num só período, a forma que respeita o sentido original do texto é:

- (A) A mão se estende rapidamente ao celular, mas a ligação é feita para o alívio geral.
- (B) A mão se estende rapidamente ao celular e, para alívio geral, a ligação é feita.
- (C) A mão se estende rapidamente ao celular e, apesar do alívio geral, a ligação é feita.
- (D) A mão se estende rapidamente ao celular, a ligação, porém, é feita, com alívio geral.
- (E) A mão se estende rapidamente ao celular enquanto a ligação é feita, para alívio geral.

06

“A maioria dessas pesquisas aponta para um aumento...”; no caso desse segmento do texto, há uma dupla possibilidade de concordância, como no seguinte trecho:

- (A) As pesquisas sobre o tema privilegiaram a estética.
- (B) Um milhão de pesquisas já mostrou essa verdade.
- (C) Bandos de pesquisadores trabalhavam sobre o tema.
- (D) Os telefones celulares são um problema para a segurança.
- (E) Milhares de telefones celulares são empregados no Brasil.

07

“Caso a pessoa esteja dirigindo, no entanto, falar ao telefone pode se tornar uma tragédia”; a conjunção sublinhada pode ser substituída por todos os conectivos abaixo, mantendo-se o sentido original, **exceto** em:

- (A) porém
- (B) todavia
- (C) apesar de
- (D) entretanto
- (E) contudo

08

Se o problema do uso do celular ao volante não é das mãos, mas de cérebro, o fato de criarem a tecnologia do *hands free* proveio de um erro, que é o de:

- (A) aumentar a segurança, em detrimento do conforto.
- (B) ao lucro, preferir a segurança.
- (C) trocar o essencial pelo acidental.
- (D) privilegiar a economia em vez da segurança.
- (E) preferir o falso ao verdadeiro.

09

Celular é um adjetivo que se transformou em substantivo masculino, em função da elipse do vocábulo telefone, que antecedia esse adjetivo. O caso em que houve o mesmo é:

- (A) o micro-ondas
- (B) o caixa
- (C) o Municipal
- (D) o público
- (E) o lança-perfume

10

O último parágrafo do texto opõe dois valores sociais, que são:

- (A) política X cidadania
- (B) cidadania X segurança
- (C) segurança X economia
- (D) economia X legislação
- (E) legislação X política

Gestão Pública**11**

Com relação aos fatores motivacionais (intrínsecos ao cargo), a partir da teoria dos dois fatores proposta por Frederick Herzberg, pode-se afirmar como sendo seus componentes:

- I. condições gerais do ambiente laboral como iluminação, limpeza, ruído, remuneração e relações com superiores e colegas.
- II. nível de responsabilidade, conteúdo e atribuições do cargo.
- III. nível de responsabilidade do cargo, nível de reconhecimento do trabalho executado.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

12

Dentre as várias razões para o interesse na reforma do Estado dos anos 90, segundo Bresser Pereira (2001), a razão básica, provavelmente, se sustentava na percepção generalizada de que não bastava o ajuste estrutural para se retomar o crescimento. Esse entendimento tinha como referência os resultados do ajuste fiscal empreendido pelos países endividados na década anterior, que apesar de positivos superando aspectos agudos da crise, não possibilitou a retomada do crescimento.

A premissa neoliberal que estava por trás das reformas – de que o ideal era um Estado mínimo, ao qual caberia apenas garantir os direitos de propriedade, deixando ao mercado a total coordenação da economia – provou ser irrealista. Em outra análise, ficou claro que o principal motivo da grande crise dos anos 80 foi o Estado (provocada por uma crise fiscal do Estado, uma do tipo de intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de administração do Estado).

Com base na proposta de que um Estado mínimo não é realista e de que o fator básico subjacente à crise econômica é a crise do Estado, analise as afirmativas a seguir que podem representar soluções para esse problema.

- I. A privatização do Estado ou a impermeabilidade dos patrimônios público e privado.
- II. A reconstrução ou reformulação do Estado ao invés de seu definhamento.
- III. A adoção de uma administração que não visa ao lucro mas à satisfação do interesse público.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I for pertinente.
- (B) se somente a afirmativa II for pertinente.
- (C) se somente a afirmativa III for pertinente.
- (D) se somente as afirmativas I e II forem pertinentes
- (E) se somente as afirmativas I e III forem pertinentes.

13

A intenção das reformas administrativas é a construção de um Estado novo, que surgirá como resultado de reformas profundas que o habilitarão a desempenhar as funções que o mercado não é capaz de executar.

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. O objetivo é construir um Estado que responda às necessidades de seus cidadãos.
- II. O objetivo é construir um Estado democrático, no qual seja possível aos políticos fiscalizar o desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados, por lei a lhes prestar contas.
- III. O objetivo é construir um Estado no qual os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar contas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

14

Com relação às características básicas da Administração Pública Gerencial, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) É orientada para o cidadão e para a obtenção dos resultados.
- (B) Pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança.
- (C) Concentra-se no processo.
- (D) Serve-se, como estratégia, da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação.
- (E) Utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos.

15

Admitindo-se o corpo teórico da Administração como um conjunto de lentes capazes de auxiliar na análise e no diagnóstico organizacional, são necessários modelos (técnicas e meios) que permitam incidências coerentes desses postulados teóricos. Nessa linha de ação, propõe-se que a análise, especialmente para fins de compreensão da dinâmica humana na organização, pode ser desenvolvida a partir de perspectivas que se interpenetram e influenciam mutuamente.

Com relação às variáveis de análise organizacional, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O referencial da nova Administração Pública, seja nos conceitos que encerra seja na adoção de tecnologias gerenciais a que dá ensejo, enfatiza a análise organizacional enquanto conteúdo com origem em contextos diversos.
- (B) A compreensão do funcionamento de uma organização não pode prescindir da devida apreciação de sua estrutura, ou seja, da forma como os recursos materiais e humanos estão dispostos, suas inter-relações formais e informais.
- (C) Além da dimensão estrutural, impõe-se a análise dos processos organizacionais, a fim de aferir os níveis de eficiência e eficácia associados às sucessões de atividades organizacionais coordenadas, que absorvam insumos, transforme-os, segundo uma determinada matriz de combinação (adição de valor), e gerem um produto (bem ou serviço) dotado das características de desempenho desejadas pelo usuário com vistas à satisfação de suas necessidades.
- (D) A essas dimensões – estrutura e processos – somam-se as pessoas que nelas operam. Essa terceira e, sem dúvida, mais complexa variável de análise, complementa as dimensões internas da organização que isoladamente projetam seus efeitos até os limites de fronteira da organização.
- (E) Na análise organizacional deve ser dada especial atenção ao desempenho, que é o fator resultante da interação das pessoas nas estruturas e nos processos organizacionais. Uma organização deve ser analisada, compreendida e avaliada a partir de seu desempenho, ou seja, conforme a projeção que faz dos resultados de suas ações no ambiente (expressão externa da organização).

16

Focalizando a Gestão por Processos e suas características específicas, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Foco no usuário.
- (B) Ênfase em agregar valor.
- (C) Visão compartimentada.
- (D) Utiliza parâmetros de avaliação de desempenho.
- (E) Elevado nível de integração.

17

A estrutura organizacional vigente na administração pública pode ser concebida com um formato tradicional, decorrente da perspectiva funcional, com características do modelo burocrático de organização racional de Weber. Uma justificativa para a necessidade de modificação nessa visão de análise da estrutura administrativa pública é a evolução do conceito de programa. Os processos organizacionais podem ser representados por fluxogramas.

Como resultado da definição e análise dos processos organizacionais, correlacione os elementos do processo, apresentados na coluna da esquerda, com as características que identificam cada um deles.

1. Produto.	() É gerado por determinado processo que permite avaliar a sua qualidade, pela expectativa criada pela coletividade quanto a forma, frequência ou localização desejada.
2. Usuário.	() São identificados ao longo do processo visando à produção de um bem ou serviço público. Essencial para a definição do correspondente custo de produção.
3. Insumos.	() Pode-se acessar segundo uma abordagem específica orientada com vistas em obter informações sobre suas necessidades e resultados gerados pelo processo.
4. Atividades.	() A partir de sua identificação e desenvolvimento no processo, de forma analítica, o gestor pode empreender esforços de melhoria e aperfeiçoamento (racionalização) a fim de oferecer mais eficiência ao processo.
5. Indicadores de desempenho.	() Ao longo ou ao final do processo, evitando a utilização em demasia, permitem conhecer o funcionamento do processo ou de suas partes. Concentram-se em pontos críticos do processo (gargalos) visando acompanhamento preciso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- (A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2
- (B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5
- (C) 5 – 4 – 1 – 3 – 2
- (D) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
- (E) 2 – 3 – 5 – 4 – 1

18

Pode-se definir motivação como o interesse de uma pessoa para a ação, revelando-se como um impulso constante e de intensidade variável, orientado para o alcance de um objetivo, seja este decorrente de uma necessidade, seja de um estado de satisfação.

Com o objetivo de canalizar a motivação para atender aos interesses do agente e da instituição, cabe ao gestor público:

- (A) Preparar-se para aceitar os diversos interesses do agente público sob sua responsabilidade.
- (B) Compreender as conveniências e necessidades de seus subalternos.
- (C) Compreender os mecanismos responsáveis pela estimulação das pessoas, procurando empregá-los de forma a definir uma rota de convergência entre os objetivos institucionais e os individuais.
- (D) Estar atento aos comportamentos que identificam insatisfação do agente público com vistas à criação de um ambiente mais de acordo com o atendimento de suas pretensões pessoais.
- (E) Canalizar os estímulos manifestados pelos agentes públicos para alcançar os objetivos da organização.

19

Algumas teorias são consideradas como formulações sobre a motivação. A teoria da expectativa ou expectância proposta por Victor Vroom, em essência, sugere que a intensidade do esforço para a ação de uma pessoa está diretamente relacionada à expectativa que essa pessoa tem em relação aos resultados decorrentes dessa ação e da atratividade desse resultado.

Em termos práticos é correto afirmar:

- (A) Um agente público tenderá a empreender maior esforço no desenvolvimento de uma atividade quanto maior for a sua percepção de que seu desempenho nessa atividade poderá ser melhor avaliado.
- (B) É exemplificada em uma situação em que dois servidores apresentam desempenhos diferentes e têm remunerações iguais.
- (C) Segundo a percepção do servidor, consiste na relação entre contribuições e recompensas em diferentes níveis de intensidade.
- (D) Um servidor, com alta capacitação profissional e desempenho reconhecidamente superior, tem uma remuneração menor que a de outro recém-concursado.
- (E) O comportamento de um servidor em seu ambiente profissional está diretamente relacionado com fatores identificados com o cargo e com o contexto em que o cargo se insere.

20

Analisando as etapas do Benchmarking propostas por Camp (1993): planejamento, análise, integração, ação e maturidade, é correto afirmar que:

- (A) planejamento é entendido como o estabelecimento do que denomina marco de referência, isto é, aquilo que será comparado, a escolha do candidato ao processo de comparação e as formas por intermédio das quais os dados necessários serão coletados.
- (B) análise refere-se a execução dos planos que visam à transformação.
- (C) integração compreende a verificação de informações conseguidas no decorrer da pesquisa. A intenção é responder a perguntas que determinam se existe ou não uma lacuna de desempenho e que tipo de lacuna é essa.
- (D) ação permite que a superioridade seja, finalmente, alcançada.
- (E) maturidade envolve a disseminação, pela organização, de práticas que deverão ser adotadas, propondo a fixação da estratégia de mudança.

21

A cultura de uma organização pode, resumidamente, ser definida como um conjunto de hábitos, crenças, valores e símbolos que a particularizam frente às demais.

Sob o ponto de vista de um agente público ingressante na organização, a cultura organizacional pode representar uma barreira ou um molde comportamental. Para ele abrem-se as seguintes possibilidades:

- I. A adesão plena aos padrões.
- II. A reação refratária.
- III. A transformação parcial dos padrões culturais e a adaptação à nova realidade.

Assinale:

- (A) se somente a possibilidade I estiver correta.
- (B) se somente a possibilidade II estiver correta.
- (C) se somente a possibilidade III estiver correta.
- (D) se as possibilidades II e III estiverem corretas.
- (E) se as possibilidades I, II e III estiverem corretas.

22

Ao se estudar a motivação, um conteúdo torna-se inevitável, a hierarquia das necessidades humanas, formulada por Abraham H. Maslow.

De acordo com a exemplificação dessas necessidades, é correto afirmar que:

- (A) as necessidades fisiológicas podem ser descritas como o transporte, a estabilidade, a segurança e a integridade física.
- (B) as necessidades de segurança têm como exemplos a alimentação, a habitação e o vestuário.
- (C) as necessidades do amor estão bastante associadas à possibilidade de desenvolvimento pleno das competências ou potencial das pessoas.
- (D) as necessidades de estima, em uma perspectiva organizacional, podem ser relacionadas à noção de *status*, com possibilidade de ascensão na carreira e de ter visibilidade social.
- (E) as necessidades de auto realização podem estar afetadas à noção de relacionamentos, dizendo respeito à valorização de pertencer a um grupo formal ou informal, clube ou sociedade.

23

O controle, de acordo com a concepção gerencial, pode ser compreendido como uma função administrativa que compara sistematicamente os resultados em relação aos parâmetros planejados, identificando desvios nos processos e propondo medidas de melhoria de desempenho. Esses resultados podem ser compreendidos pelo desempenho de uma pessoa, grupo, equipe, processo, instituição.

A seguir, são destacados os elementos centrais e integrados na função controle.

Assinale a alternativa que **não** se relaciona ao controle.

- (A) Acompanhamento sistemático dos processos.
- (B) Comparação entre resultados propostos e alcançados.
- (C) Identificação de desvios.
- (D) Proposição de melhorias (correção de curso).
- (E) Poder coercitivo

24

Considerando o processo complexo e dinâmico da mudança organizacional, o senso de mudança não deve ser tomado com base no paradigma mecanicista ou na concepção clássica de gestão, baseadas em ações deliberadas, objetividade, racionalidade plena, neutralidade, controle amplo e irrestrito de suas variáveis, mas como um processo emergente, substantivo, fluido e dinâmico, com ênfase nas relações e essencialmente assentado nas pessoas, que caracterizam a perspectiva sistêmica.

Analisar as premissas essenciais do processo de mudança, segundo uma visão sistêmica, apresentadas a seguir.

- I. A gestão do processo de mudança é contingencial e emergente. Não possui uma fórmula única e previamente validada.
- II. A compreensão do contexto e a descrição completa de análise são pré-requisitos essenciais para o planejamento da estratégia de mudança organizacional.
- III. A abordagem do pensamento sistêmico, sobretudo a linguagem sistêmica, constitui elemento fundamental do processo de compreensão do fenômeno de mudança.

Assinale:

- (A) se somente a premissa I estiver correta.
- (B) se somente a premissa II estiver correta.
- (C) se todas as premissas estiverem corretas.
- (D) se somente a premissa III estiver correta.
- (E) se somente as premissas II e III estiverem corretas.

25

Focalizando-se a mudança cultural na administração pública, destacam-se a emergência de valores gerenciais e o fenômeno resistência. No processo de transformação são introduzidos, na administração pública, elementos característicos da lógica empresarial desenvolvidos no contexto da administração privada, pela via da transferência e adaptação de conhecimentos gerenciais.

Dentre os pontos delineadores, assinale a alternativa que **não** se relaciona a esse emergente paradigma gerencial.

- (A) Descentralização política e administrativa.
- (B) Redução de níveis hierárquicos.
- (C) Flexibilidade organizacional e a confiança limitada.
- (D) Exclusiva orientação para gestores da organização.
- (E) Controle por resultados.

26

Com relação à aprendizagem organizacional, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A linguagem são os códigos de envio da mensagem, sendo importante destacar que o significado das palavras não está nelas, mas nas pessoas que as utilizam.
- (B) A aprendizagem organizacional pode ser tomada como um conceito gerencial emergente.
- (C) Implica, sinteticamente, a verificação das transformações organizacionais, mediante o questionamento e a mudança dos padrões de ação e das formas de comportamento vigentes, gerando inovações.
- (D) Nos modelos de gestão em organizações, os elementos podem ser representados pelo contato inicial com um conceito ou tecnologia gerencial (exógeno), seguido da redução desse conteúdo com vistas a alcançar os elementos essenciais e a reflexão crítica acerca da propriedade dos pressupostos que o informam.
- (E) Como consequência dos novos elementos apreendidos, segue-se a construção de uma nova tecnologia (endógena e coerente com a singularidade da organização).

27

Os programas de estímulo e motivação de pessoas para servidores públicos, devem ser precedidos da devida análise e do diagnóstico do contexto e da cultura organizacional.

Com relação aos componentes do programa de envolvimento ampliado dos servidores, assinale a afirmativa correta.

- (A) Realização de cursos de treinamento (perspectiva operacional).
- (B) Oferecimento de vale refeição.
- (C) Ações de melhoria de processos (estrutura e desempenho).
- (D) Incorporação de parcela variável à cesta de remuneração.
- (E) Formação de grupos de estudo e melhorias.

28

Um indicador de desempenho de processo, levando-se em conta os propósitos para os quais é concebido, deve incorporar os seguintes atributos:

- (A) relevância, perenidade, complexidade, consistência e objetividade/subjetividade.
- (B) relevância, permanentes transformações, simplicidade, consistência e objetividade/subjetividade.
- (C) relevância, permanentes transformações, complexidade, consistência e objetividade/subjetividade.
- (D) relevância, perenidade, simplicidade, consistência e objetividade/subjetividade.
- (E) relevância, perenidade, complexidade, consistência e objetividade/subjetividade.

29

Sobre a avaliação de desempenho e resultados na administração pública, analise as afirmativas a seguir.

- I. O esforço de aferição pode, essencialmente, ser procedido a partir de três dimensões gerais de análise: eficiência, eficácia e efetividade.
- II. A gestão de desempenho das pessoas e da organização pode ser compreendida em duas perspectivas: a do desempenho e a do resultado.
- III. A perspectiva de desempenho refere-se aos reflexos gerados pela atuação do sistema, ou seja a efetividade, e a perspectiva resultados diz respeito aos sensores de eficiência e eficácia.

Considerando estas afirmativas assinale:

- (A) se somente a premissa I estiver correta.
- (B) se somente as premissas I e II estiverem corretas.
- (C) se somente as premissas I e III estiverem corretas.
- (D) se somente as premissas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as premissas estiverem corretas.

30

Com relação à gestão por competência na administração pública, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) É a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição.
- (B) Relaciona-se à capacidade de conversão e apropriação de elementos conceituais e técnicos em ações, como capacidade analítica, comunicação, flexibilidades, resiliência e outras.
- (C) Pode ser entendida como os elementos conceituais ou técnicos que uma pessoa deve ter para o exercício de determinada atividade, como teorias organizacionais, tecnologias de gestão, legislação aplicada ao setor público, dentre outras.
- (D) É a gestão dos atributos de personalidade e das posturas pessoal e profissional necessárias para o desempenho da função, como valores éticos, transparência, franqueza, cordialidade, respeito ao trabalho do outro e mais.
- (E) Trata-se de atividade tipicamente de curto ou curtíssimo prazo, orientada para a preparação do agente público, com vistas a desempenhar atribuições da sua esfera de competência ou da sua órbita de influência.

Conhecimentos Específicos**31**

Modelo de contrato de transferência de tecnologia a ser celebrado pela FIOCRUZ em Nova Iorque prevê foro e arbitragem naquela cidade,

A partir do trecho acima, analise as afirmativas a seguir.

- I. A arbitragem deveria ser pactuada para ocorrer no Rio de Janeiro, sede do ente público.
- II. A arbitragem, para evitar problemas de conflito entre direito americano e brasileiro, deve ser *ex aequo et bono*
- III. A cláusula de arbitragem deve ser excluída do contrato

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

32

Considerando que a lei federal 9.279/96 prevê a concessão de patentes relativas à biotecnologia, analise as afirmativas a seguir.

- I. A lei permite patentear, em reivindicação de processo, processos biológicos naturais
- II. A lei permite patentear, em reivindicação de produto, animais que não sejam mamíferos
- III. A lei permite patentear, em reivindicação de produto, organismos que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais, exceto quando o organismo seja o todo ou parte de plantas ou animais.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

33

A FIOCRUZ conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, após apresentar todos os dados confidenciais exigidos pela legislação, o registro de um defensivo agrícola de sua invenção, constante de nova entidade química, cuja patente ainda está em processo de exame junto ao INPI. Dois dias após a Fiocruz obter a autorização para comercialização do defensivo, a filial brasileira de uma sociedade israelense solicitou junto àquele Ministério o registro de um produto idêntico, sem apresentar os pertinentes testes de toxicidade e demais dados exigidos pela legislação para a autorização de comercialização. Tal requerente solicita ao órgão registral que use em seu favor os testes já apresentados pela FIOCRUZ.

Considere, como servidor da FIOCRUZ, as seguintes afirmativas.

- I. Sugerir que a FIOCRUZ examine o seu interesse em negociar uma autorização pelo uso das informações de testes, inclusive, se for o caso, mediante pagamento de uma justa remuneração.
- II. Opinar que, pela lei em vigor, os testes em questão - uma vez apresentados ao órgão regulatório -, são documentos de uso e acesso públicos, não podendo a FIOCRUZ, como ente da Administração, obstar a seu livre uso.
- III. Solicitar que o requerente apresente sua patente para o produto registrado e, uma vez que seja demonstrada a existência de privilégio israelense que assegure a exclusividade em favor de tal requerente, opinar pela imediata liberação dos dados de testes ao seu legítimo proprietário.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

34

Considerando que a lei federal 9.279/96 prevê a concessão de patentes de modelo de utilidade, analise as afirmativas a seguir

- I. É possível proteger através de modelo de utilidade os microorganismos transgênicos, desde que dotados de novidade, utilidade industrial e de ato inventivo. .
- II. O prazo de vigência do modelo de utilidade não será inferior a 7 (sete) anos, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior
- III. Será protegida por modelo de utilidade a forma ornamental do produto, desde que possa ser dissociada de efeito técnico;

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

35

Considerando que a FIOCRUZ deseja lançar um concurso de invenções mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores entre alunos das universidades federais, analise as seguintes afirmativas:

- I. Registrar junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial as regras do concurso, com vistas a garantir a propriedade e uso exclusivo da ideia.
- II. Registrar no Escritório de Direitos Autorais (EDA) da Biblioteca Nacional as regras do concurso, com vistas a garantir a propriedade e uso exclusivo da ideia.
- III. Publicar os respectivos critérios em edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

36

A FIOCRUZ depositou um pedido de patente em 1/9/1997, o qual foi publicado em 15/3/1999, e concedido em 1/9/2005.

A partir da situação relatada, analise as afirmativas.

- I. A licença do respectivo modelo de utilidade, concedida a terceiros, terá seu termo máximo possível no ano de 2012.
- II. A FIOCRUZ poderá oferecer a invenção em garantia de um empréstimo, autorizado pelos órgãos competentes, para um termo máximo que expira em 2017.
- III. A partir da concessão da patente, a FIOCRUZ poderá obter indenização de um infrator de seu privilégio, que soube do invento pela publicação, e foi imediatamente notificado para cessar o ilícito, retroativa até a data do início da violação.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

37

Um pesquisador da FIOCRUZ, lotado junto a laboratório de tecnologia vegetal, desenvolveu um processo que permite que determinada planta de origem europeia (até então nunca aproveitada em qualquer aplicação alimentar, nem descrita como tal em qualquer publicação) melhore, sem nenhuma alteração de suas características originais, mas em proporção surpreendente para os especialistas no setor, as qualidades gustativas da carne de avestruz processada industrialmente.

Cabe à FIOCRUZ:

- I. Elaborar pedido de patente que proteja completa e eficazmente o produto em questão, na forma da lei, depositando o pedido junto ao INPI.
- II. Preparar relatório descritivo da solução técnica em questão, reivindicando apenas o processo descrito pelo pesquisador, e depositar o respectivo pedido de patente, na forma da lei, junto ao INPI.
- III. Requerer junto ao Serviço Nacional de Proteção aos Cultivares o certificado relativo à variedade vegetal pertinente, indicando o uso como tempero como cumprimento dos requisitos de uma cultivar essencialmente derivada.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

38

A FIOCRUZ pactua com uma Instituição Científica e Tecnológica da Administração Pública estadual um projeto de cooperação no desenvolvimento de certa de tecnologia de interesse comum.

A partir do trecho acima, analise as afirmativas a seguir.

- I. O respectivo ajuste depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter necessariamente a previsão de início e fim da execução do objeto, bem como a conclusão das etapas ou fases programadas;
- II. Durante a execução do ajuste, os servidores da FIOCRUZ envolvidos na cooperação estão proibidos de receber bolsa de estímulo à inovação de instituição de apoio ou agência de fomento, podendo voltar a tê-lo após a conclusão, com sucesso, do projeto
- III. Tendo em vista que a FIOCRUZ não tem interesse em utilizar o objeto da cooperação, o pacto pode dispensar a previsão do licenciamento da tecnologia a ser desenvolvida pelos convenientes.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

39

Para a solução de problema técnico específico, o que envolve risco tecnológico, será contratada empresa ou entidade não empresarial de pesquisa por ente público.

Neste contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Tal contratação será necessariamente precedida de licitação pública.
- II. Os contratos respectivos poderão durar, se houver interesse da administração, até 120 meses.
- III. Todas soluções técnicas compatíveis com o objeto pactuado, que o contratado desenvolver até 120 meses após o termo final do ajuste, serão consideradas de propriedade do ente contratante.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

40

Entidade da Administração Pública Federal necessita modernizar seus equipamentos de pesquisa científica. A aquisição se fará mediante procedimento de caráter licitatório, observadas as seguintes características:

- I. O ente que promover a licitação pode chegar a pagar mais por produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras do que por produtos estrangeiros de especificação idêntica.
- II. Se os equipamentos de pesquisa científica integrarem sistemas de tecnologia de comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, poderão até mesmo ser excluídos da licitação todos os produtos desenvolvidos com tecnologia estrangeira.
- III. A proposta escolhida entre os licitantes será, necessariamente, a mais vantajosa para a Administração.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas

41

Se forem novas, dotadas de atividade inventiva e de aplicabilidade industrial, certas criações são suscetíveis de proteção por patente. A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.

- I. Podem ser assim protegidos os processos de planejamento fiscal, mas só no que tange ao Imposto sobre Produtos Industrializados
- II. Pode ser assim protegido um processo de transmissão a distância de sinais codificados por meio de eletromagnetismo e condutores metálicos
- III. Podem ser assim protegidas as composições musicais destinadas a serem tocadas em caixas de música com mecanismo de relojoaria

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

42

A fabricação de determinado produto é objeto de patente de processo em vigor, o único conhecido em todo mundo, patente essa já concedida há dez anos. O titular desse privilégio não tem unidade fabril no país nem interesse no mercado brasileiro, apenas importando para o Brasil o medicamento pronto para consumo, em quantidades insuficientes para abastecer sequer 2% da atual demanda. Solicitado a conceder licença, o titular responde que não confia nos governos e empresas sul americanas, e não fará qualquer negócio jurídico com base em tal patente.

Uma epidemia torna coativo, e urgente, o suprimento completo das demandas de saúde no território nacional.

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Podem os órgãos de saúde fazer diretamente a importação de produto fabricado de acordo com a patente de processo, comprando o produto colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou por pessoa por ele autorizada, sem levar em conta a patente em vigor.
- II. Pode a União requerer licença compulsória ao INPI com base numa patente já concedida à FIOCRUZ que cobre a formulação do produto, cuja tecnologia importa em substancial progresso técnico em relação ao produto fabricado simplesmente nos termos da patente anterior.
- III. Podem as autoridades públicas simplesmente importar o produto de quaisquer terceiros, já que ao o fazerem não estão violando a patente de processo.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

43

Pesquisador público de uma ICT, individualmente, nos exatos termos de sua designação funcional, determina solução técnica adequada para resolver o problema da poluição ambiental causada pela propaganda política. A ICT, tendo licenciado a tecnologia para os propósitos do TSE, obteve receita líquida anual (após deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual) de dois milhões de tal fonte em 2007, 2008 e 2009, quando expirou o contrato.

Com relação ao caso apresentado, analise as afirmativas a seguir.

- I. Tendo os órgãos competentes da ICT optado pela distribuição paritária de tal receita entre os 900 servidores da instituição, o inventor terá direito a 0,001% da receita de cada ano.
- II. Tendo os órgãos competentes da ICT optado pela distribuição quinquenal acumulada das participações em tal receita, o inventor terá direito quanto ao contrato em questão a receber dois milhões de reais em 2012.
- III. O inventor, 13 meses depois de cada pagamento recebido do TSE, poderá exercer ação própria visando perceber 1/20 dos valores percebidos pela ICT, sem que nenhuma distribuição lhe seja feita, arguindo direito líquido e certo.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

44

Segundo o sistema constitucional brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.
- II. Há proibição de distinção entre o trabalho manual e dos trabalhadores nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia.
- III. A integração no mercado internacional será incentivada de modo a viabilizar o desenvolvimento econômico, o bem-estar da população e o progresso tecnológico dos bens e serviços disponíveis para o consumidor.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

45

Contrato de sublicença de patentes, celebrado por ente público com empresa brasileira, detentora exclusiva da licença de titular estrangeira e única autorizada a sublicenciar, prevê pagamento à sublicenciante, como credora, em moeda do Uzbequistão.

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Pela Lei de Propriedade Industrial não se podem pactuar sublicenças de patentes.
- II. Os pagamentos poderão ser feitos na forma pactuada, mas apenas dentro dos limites quantitativos autorizados pelo Certificado emitido pelo INPI.
- III. O contrato em questão é nulo de pleno direito.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

46

Uma campanha de publicidade institucional da FIOCRUZ, em torno da ideia "FIOCRUZ INVENTA!", para difundir na população o conhecimento de que a instituição não só faz medicamentos, etc., inclui a contratação da criação de um elemento figurativo de alta sofisticação para a respectiva marca e a composição de um motivo sonoro.

As seguintes providências são recomendáveis:

- I. Solicitar o registro da marca sonora "FIOCRUZ Invental!" junto ao INPI
- II. Solicitar o registro da expressão nominativa "FIOCRUZ Invental!" junto à ANVISA, que é a autarquia vinculada ao mesmo Ministério que a FIOCRUZ, nos termos do art. 3 da RDC n. 333, de 19 de novembro de 2003, mantido em vigor pela RDC n. 71/09.
- III. Registrar em Cartório de Títulos e Documentos o instrumento pelo qual o criador do elemento figurativo autoriza seu uso como marca.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

47

O Governo do Estado do Rio de Janeiro declara a indústria da moda como sua área de escolha de desenvolvimento tecnológico para 2010. Levando em conta tal ato, analise as afirmativas a seguir.

- I. As empresas privadas fluminenses poderão receber pesquisadores militares do Instituto Militar de Engenharia, pelo prazo de duração do projeto de desenvolvimento de produtos de vestuário, com base em ato fundamentado expedido pelo oficial comandante da unidade militar.
- II. Após a emissão de um Regulamento da Tecnologia da Moda Saudável da FIOCRUZ que o preveja, as empresas privadas fluminenses poderão utilizar mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio, os laboratórios de Biomanguihos para gerar novos desenhos industriais aplicáveis à Coleção Verão 2010, desde que tal permissão não interfira diretamente na atividade-fim da instituição de pesquisa, nem com ela conflite, assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.
- III. As ICTs federais poderão fornecer gratuitamente botões, agulhas e crepe de seda às empresas fluminenses inovadoras em moda, desde que a beneficiária demonstre a inviabilidade da aquisição indispensável ao desenvolvimento do projeto.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

48

Uma unidade integrante da Fiocruz desenvolveu novo processo de obtenção de produto cuja tecnologia está em domínio público e se apronta para lançar o medicamento. A respectiva patente está em período de sigilo, mas a demanda de saúde da população exige que o item seja imediatamente produzido em grandes quantidades pelo processo mais eficiente e de melhor qualidade. Empresa privada, conhecida por sua postura extremamente aguerida em propriedade intelectual, é detentora de patente de outro processo, que é o único até então utilizado na indústria para fabricar tal produto com grande sucesso comercial e a alto preço, deixando, por isso, de atender à demanda nacional.

Tendo em vista a proteção dos interesses jurídicos do ente público, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os órgãos a cargo da fabricação deverão ser instruídos a documentar por todos os meios qual o processo que estará sendo realmente utilizado na fabricação.
- II. Caberá examinar a hipótese de propor ação declaratória negativa em face do titular da patente, em face de sua posição agressiva, de notificação recebida pelo ente público, e do interesse comercial contrastante.
- III. No evento de qualquer disputa, como caberá à empresa em questão o dever de provar a infração, não é razoável considerar a postura de se antecipar no pleito judicial, inclusive por inexistir lide.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49

Analise as afirmativas a seguir com relação ao que **não** é permitido no direito brasileiro.

- I. O contrato voltado a desenvolver nova tecnologia para cujo propósito se utilize completamente o objeto de uma patente de terceiro em pleno vigor, sem que o titular o autorize.
- II. O contrato de licença de uma patente já requerida, mas ainda não concedida.
- III. A estipulação de que todos os aperfeiçoamentos desenvolvidos pelo licenciado de uma patente sejam incorporados automaticamente ao patrimônio do titular do privilégio.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

50

Em relação ao depósito de determinadas patentes de invenção de interesse da FIOCRUZ, analise as afirmativas a seguir.

- I. O pedido de patente de um processo de fabricação de tintas de madeira, aperfeiçoamento daquele descrito pelo Marechal Rondon como o usado por uma tribo amazônica extinta, deverá necessariamente mencionar o número da Autorização de Acesso correspondente.
- II. O pedido de patente de produto, relativo a uma variedade de sagui tradicionalmente criado como animal doméstico pela tribo Tsunhuns-djapá, será deferido após apresentação do termo de consentimento prévio e informado da comunidade.
- III. O pedido de patente de tecnologia relativa a componente do patrimônio genético nacional depositado em 1/1/1998 poderá ser concedido independentemente de declaração de origem e Autorização de Acesso.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

51

A FIOCRUZ pretende estabelecer uma parceria tecnológica com empresa privada, através da constituição de sociedade empresária em comum, com vistas ao desenvolvimento de um projeto tecnológico para obtenção de um novo vacinador a laser.

A partir da situação apresentada, analise as afirmativas.

- I. A escolha da empresa parceira será necessariamente precedida de licitação pública.
- II. As patentes relativas às tecnologias desenvolvidas pela sociedade em comum serão refletidas como ativo de propriedade da mesma no respectivo balanço.
- III. Mesmo sem deter capacitação tecnológica, a sócia ou acionista privada poderá manter participação majoritária na sociedade em comum.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

52

A FIOCRUZ necessita de conhecimentos técnicos para controle de qualidade de produção de certos adjuvantes de aplicação de vacinas. A única tecnologia disponível em todo mundo foi desenvolvida por uma empresa croata, que a protege em regime de estrita confidencialidade.

Com relação à situação apresentada, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para a aquisição de tecnologia, será necessário abrir licitação internacional, na modalidade de concorrência.
- II. A remessa dos pagamentos ao exterior só se fará após a averbação da respectiva licença de exploração de patentes no INPI, e após a emissão do respectivo CA.
- III. O contrato em questão deverá incluir o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

53

Segundo os mecanismos regulamentares em vigor para a execução de políticas públicas relacionadas ao processo de inovação e incorporação de tecnologias no setor da saúde, as aquisições de medicamento acabado patenteado no Brasil e não produzido em território brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. após o terceiro ano de validade da patente, apenas poderão ocorrer quando a autoridade sanitária federal o considere imprescindível e seja demonstrado impedimento justificável à sua produção no país, observado o art. 68, inciso I, § 1º, e § 5º, inciso II, da Lei n. 9.279 de 1996.
- II. Não podem mais ocorrer, salvo em caso de epidemia
- III. Importarão em proibição de uso de marca nas embalagens dos respectivos produtos, quando devam ser utilizados ou distribuídos ao público através do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

54

Segundo o sistema constitucional brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. Aos autores de inventos industriais pertence o direito exclusivo de sua utilização, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
- II. A Constituição determina que a lei assegure proteção à propriedade das marcas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
- III. As únicas criações industriais suscetíveis de proteção pela lei são os inventos industriais

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

55

Dentro das prioridades da política industrial e tecnológica nacional, a FIOCRUZ estabelece uma parceria com uma empresa privada nacional.

Quanto à minuta de parceria, considere as afirmativas abaixo.

- I. A empresa prefere que a pesquisa seja feita mediante cessão de pesquisadores da FIOCRUZ, que trabalhariam na sede empresarial durante todo o projeto, mas teme que a demanda colida com os princípios do serviço público federal, não tendo base legal. A pretensão no entanto pode ser acolhida.
- II. A empresa deseja também licenciar tecnologia desenvolvida pela FIOCRUZ e apenas licenciada para empresa do Acre, mas não quer se submeter à licitação. A pretensão pode ser acolhida.
- III. A empresa pretende permanecer com todas as patentes desenvolvidas na parceria, mantendo ainda todos os respectivos direitos de exploração já que o resultado pretendido é inteiramente comercial. A pretensão só pode ser atendida se a parceira pagar o justo preço pela patente, na forma prevista na Lei de Licitações.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

56

O Ministro das Relações Exteriores do Nepal requereu ao dirigente da FIOCRUZ o estabelecimento de um sistema de cooperação em matéria de saúde, sem pagamentos de parte a parte, mas com o envio mútuo de pesquisadores e repartição das patentes obtidas meio a meio. Esse é o primeiro elemento de relações bilaterais entre os dois países.

Quanto ao instrumento adequado, a sua natureza e as respectivas formalidades, analise as afirmativas a seguir.

- I. Sendo o outro participante do sistema um Estado estrangeiro, cabe ao dirigente da FIOCRUZ, após sua assinatura no respectivo ato de cooperação, obter a respectiva aprovação do Congresso Nacional.
- II. Uma outra hipótese é a de o acordo ser firmado com a universidade do Nepal, pessoa jurídica de direito público que assumirá as obrigações da cooperação. Como a previsão de parceria na Lei de Inovação (lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004) não autoriza o vínculo com qualquer pessoa jurídica estrangeira, será necessário autorização legal específica mesmo para esse acordo
- III. O acordo não poderá conter disposição de mútuo sigilo que impeça que todas as criações obtidas sob a cooperação, internamente à instituição, sejam informadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

57

Invento realizado na FIOCRUZ representa um aperfeiçoamento de um processo industrial descrito numa patente americana. A esse respeito analise as afirmativas a seguir.

- I. Como as diferenças do processo descrito no único documento pertinente no estado da técnica (a patente americana) não são em número muito alto, o eventual pedido de patente será negado por falta de novidade.
- II. Como o processo se refere ao setor agrícola, não haverá aplicabilidade industrial
- III. Tratando-se de um processo em uso há algumas décadas, tendo havido várias tentativas infrutíferas de conseguir uma melhora, e o novo resultado obteve-se fazendo tudo que os protocolos até então em vigor indicavam, é de se entender que, no entanto, havendo novidade, haverá atividade inventiva.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

58

No canteiros de Manguinhos, uma equipe da Fiocruz conseguiu desenvolver um espinafre cor-de-rosa, com vistas a aumentar a atratividade do alimento, necessário à alimentação saudável especialmente no Nordeste. Várias gerações de sementes demonstram a mesma propriedade. Todos os pés têm o mesmo tom róseo. Comparando com os demais tipos de espinafre, nenhum é rosa. Após o novo espinafre encantar todos os visitantes por dezoito meses, o analista de gestão é chamado para preparar o contrato relativo à sua primeira comercialização, que se fará logo a seguir, e providenciar para obtenção da proteção pertinente. A esse respeito, analise as afirmativas.

- I. Esgotado o prazo de graça que a lei prevê para as patentes de invenção, com o acesso dos visitantes tendo tornado o espinafre conhecido do público, mesmo assim a proteção pela Propriedade Intelectual é possível.
- II. Para se obter a proteção da nova tecnologia do espinafre róseo, é condição legal essencial conseguir um nome bom para o tipo de verdura, novo, preciso distintivo e, para ajudar junto ao público, atraente.
- III. Muito embora a escolha do nome do espinafre tenha demorado até seis meses depois de iniciada a venda ao público (com grande sucesso na imprensa nacional e internacional), ainda será possível obter a proteção da propriedade intelectual, se cumpridos os requisitos legais.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

59

Segundo o sistema constitucional brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. Ao Estado só será permitido o exercício de políticas econômicas no setor de saúde quando necessária aos imperativos da segurança nacional, cabendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
- II. O dever do Estado no tocante à saúde se exercerá mediante políticas econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O sistema único de saúde concentrará seus recursos exclusivamente na assistência direta à população, cabendo ao sistema de ciência e tecnologia incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico necessário à redução do risco de doença e de outros agravos;

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

60

Grande expedição está sendo montada para explorar a área da tribo XYZ, recém descoberta na fronteira do Suriname, com vistas a obter amostras de material biológico. Sobre esse fato, analise as afirmativas.

- I. Deverá ser preparado material, na língua da tribo, especificando o orçamento do programa e as fontes de financiamento.
- II. Mesmo sendo a tribo completamente analfabeta, os integrantes da comunidade pertinentes deverão manifestar seu consentimento à pesquisa no local, assinalando a anuência, pessoalmente, no documento próprio.
- III. O pagamento à comunidade pelo acesso deverá ser feito previamente e sempre em moeda nacional.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

PCI Concursos

PCI Concursos



F U N D A Ç Ã O
GETULIO VARGAS

FGV PROJETOS